



## 통보

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 제 목     | 하도급공사 계약자료 공개 소환  |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△△△        |
| 조 치 기 관 | △△△△△△△△△△        |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 1개월 이내 |
| 내 용     |                   |

### 1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△”이라 한다)에서는 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 「건설산업기본법」등 관련 법령의 기본적인 사항에 대하여 따르고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개)에 따라 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급한 경우 해당 발주기관은 다음 각 호의 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 누구나 볼 수 있는 방법으로 공개하여야 한다. <개정 2018. 12. 31.>

1. 공사명
2. 수급인의 도급금액 및 낙찰률
3. 수급인(상호 및 대표자, 영업소 소재지)
4. 하수급인(상호 및 대표자, 업종, 영업소 소재지)

- 5. 하도급 공종
- 6. 하도급 부분 도급액, 하도급금액, 하도급률

또한, 행정처 총무회계부에서는 총무부-9101(2020. 11. 13.)호 「하도급공사 계약 공시 철저」를 통해 하도급공사 계약 관련 하도급 업체명, 공종, 하도급 계약일자, 기간, 금액, 하도급율 등의 내용을 △△ 누리집에 공시하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표] △△△△△△△△△ 하도급 계약 체결 현황

| 구분 | 계약명                                       | 공종 | 하도급 계약일자   | 도급금액(원) (A)   | 하도급금액(원) (B) | 하도급율(%) (B/A) |
|----|-------------------------------------------|----|------------|---------------|--------------|---------------|
| 1  | 2021년 △△△△△△△△<br>△△△△△△△ 정비공사            | 조경 | 2021.7.6.  | ***,***,***   | **,***,***   | 40%           |
| 2  | 2021년 △△△ △△<br>폐도로 복원공사                  | 조경 | 2021.11.2. | ***,***,***   | **,***,***   | 23%           |
| 3  | 2022년 △△△△△△△△ 직원<br>휴게공간 조성공사            | 건축 | 2022.8.4.  | ***,***,***   | **,***,***   | 40%           |
| 4  | 2022년 △△△△△△△△ △△△△△△△<br>조성공사(건축토목)-2차년도 | 조경 | 2023.6.20. | *,***,***,*** | ***,***,***  | 7%            |

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

△△△△△△△△△△는 [표]과 같이 “2021년 △△△△△△△ △△△△△△△ 정비공사” 등 4건에 대하여 해당 사업에 대한 하도급 계약체결 통지를 원도급사로 부터 받았음에도, 감사일 현재(2024. 5. 22.)까지 △△ 누리집에 관련 사항을 공개 하지 않은 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)